

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10881/2546

บริษัทเทคโน ทิม จำกัด
บริษัทพูนสิน ลีฟวิ่ง โฮม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 193/28, มาตรา 193/35, มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 249

จำเลยทำหนังสือให้แก่โจทก์เพื่อรับรองว่าจำเลยยังมีหนี้ค่าจ้างก่อสร้างค้างชำระแก่โจทก์อยู่ โดยทำหนังสือขึ้นหลังจากมูลหนี้ค่าจ้างก่อสร้างขาดอายุความไปแล้ว จึงไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14(1) แต่มีลักษณะเป็นหนังสือรับสภาพความรับผิดที่จำเลยกระทำเป็นหลักฐานให้แก่โจทก์ อันก่อสิทธิเรียกร้องแก่โจทก์ตามมาตรา 193/35 ซึ่งมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับความรับผิด

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้องโดยมิได้วินิจฉัยในประเด็นอื่น แต่เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ และเห็นว่าศาลชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยสืบพยานโจทก์และจำเลยมาจนเสร็จสิ้นกระเสาะความแล้วศาลอุทธรณ์ชอบที่จะวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่แล้วในสำนวนนั้นได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243

จำเลยได้ยกเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การแต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยไม่ได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ครั้นโจทก์

อุทธรณ์จำเลยก็ไม่ได้ยกปัญหาเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขึ้นตั้งประเด็นไว้ในคำแก้
อุทธรณ์จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ปลูกสร้างอาคารแบบต่าง ๆ จำนวนหลายหลัง
ต่อมาโจทก์และจำเลยเลิกสัญญาต่อกัน ก่อนเลิกสัญญาโจทก์ก่อสร้างอาคารไปบ้าง
แล้วและจำเลยค้างชำระค่าจ้างซึ่งจ่ายตามผลสำเร็จของงานเป็นเงินจำนวน
1,540,200 บาทวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 จำเลยตกลงจ่ายค่าจ้างที่ค้างแก่โจทก์
จำนวน 514,496 บาท โดยทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่โจทก์ แต่จำเลยชำระให้
แก่โจทก์เพียง 100,000 บาท ยังคงค้างชำระอยู่จำนวน 414,496 บาท โจทก์
ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องชำระดอกเบี้ยตามกฎหมายในเงินที่ค้าง
ชำระจำนวน 46,630 บาท แต่โจทก์ขอคิดเพียง 30,000 บาท ขอให้บังคับจำเลย
ชำระเงินจำนวน 444,496 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
414,496 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายชัดแจ้งว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์ปลูกสร้าง
บ้านเมื่อไร จำนวนกี่หลัง ราคาค่าจ้างหลังละเท่าไร มีข้อตกลงจ่ายค่าจ้างกันอย่างไร
โจทก์ทำการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จเพียงใด โจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเมื่อไร
จำนวนเงินเท่าใด และจำเลยผิดนัดชำระค่าจ้างอย่างไร เมื่อไร จำนวนเท่าใดฟ้อง
โจทก์จึงเคลือบคลุมจำเลยว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างบ้าน 8 หลังกำหนดเวลาก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายใน 200 วัน ตกลงจ่ายค่าจ้างตามผลสำเร็จของงานรวม 9 งวด และจำเลย

ได้จ่ายค่าจ้างแต่ละงวดตามสัญญาเรื่อยมา เมื่อครบกำหนดตามสัญญา โจทก์ยัง
ก่อสร้างบ้านทั้ง 8 หลัง ไม่แล้วเสร็จ โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิรับเงินค่าจ้างในงวดที่ยัง
ก่อสร้างไม่เสร็จและจำเลยได้คิดเอาค่าปรับตามสัญญากรณีที่โจทก์ทำงานล่าช้าไม่
แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเรื่อยมาต่อมากลางปี 2538 โจทก์ละทิ้งงานทั้งหมด จำเลย
จึงว่าจ้างให้บุคคลอื่นก่อสร้างแทนโจทก์และจำเลยได้จ่ายค่าจ้างเกินกว่าราคาค่าจ้าง
โจทก์เป็นเงินจำนวนมาก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 จำเลยได้ทำหนังสือรับรองมูลค่า
งานก่อสร้างที่โจทก์ได้ก่อสร้างบ้านและจำเลยยังไม่ได้ชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ทราบ
หนังสือดังกล่าวไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้และมีได้มีการตกลงจ่ายเงินกัน การที่มีการ
จ่ายเงินกันหลังจากวันทำหนังสือดังกล่าว 3 ครั้ง เป็นการจ่ายเงินสำรองให้แก่โจทก์
ไปก่อนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการชำระหนี้ค่าจ้าง อีกทั้งเมื่อคิดค่าปรับที่โจทก์ก่อสร้าง
ล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าจ้างที่จำเลยต้องจ้างบุคคลอื่นมาก่อสร้างแทน
โจทก์ซึ่งมีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่โจทก์ฟ้อง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้แก่
โจทก์ตามฟ้อง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์ประกอบการค้ารับเหมาก่อสร้าง
แต่โจทก์ไม่ได้ฟ้องเรียกเอาค่าของและค่าการก่อสร้างภายใน 2 ปี นับแต่วันที่โจทก์มี
สิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างส่วนหนังสือรับสภาพหนี้และการชำระหนี้บางส่วนจำนวน 3
ครั้ง เป็นการกระทำภายหลังที่หนี้ของโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดย
กำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 414,496 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 14 เมษายน 2541
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกิน

จำนวน 30,000 บาทตามที่โจทก์ขอ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 15,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 จำเลยว่าจ้างโจทก์ปลูกสร้างอาคารจำนวน 8 หลัง ตามสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างอาคารเอกสารหมายเลข 1 โจทก์ทำงานไปบางส่วน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็มีการบอกเลิกสัญญาต่อกัน จำเลยจะต้องชำระค่าจ้างงานแก่โจทก์ในวันที่ 8 ตุลาคม 2538 แต่จำเลยมิได้ชำระจนกระทั่งหนี้ค่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวขาดอายุความ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 จำเลยทำหนังสือรับรองมูลค่างานก่อสร้าง ตามเอกสารหมายเลข จ.1 หลังจากนั้นจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ตามใบสำคัญจ่ายเงินเอกสารหมายเลข จ.3 จ.7 และ จ.8 แล้วไม่ชำระอีกเลย โจทก์เคยมีหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.4 ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วตามใบตอบรับเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.6

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ และจำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ให้แก่โจทก์หรือไม่เพียงใด เห็นว่าโจทก์ยอมรับว่าหนี้ค่าจ้างที่จำเลยค้างชำระโจทก์ตามสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างอาคารเอกสารหมายเลข 1 นั้น ขาดอายุความแล้ว แต่โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.1 รับที่จะชดใช้เงินจำนวน 514,496 บาท ให้แก่โจทก์ และโจทก์ได้รับชำระบางส่วนจำนวนเงิน 100,000 บาท แล้ว จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้จำนวนที่ค้างอยู่อีก 414,496 บาท ให้แก่โจทก์ ดังนี้จึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระเงินตามเอกสารหมายเลข จ.1 เมื่อได้พิจารณาหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.1 จะเห็นได้ว่าแม้จำเลยจะพิมพ์หัวเรื่องว่าเป็นเรื่องรับรองมูลค่างานก่อสร้าง แต่เมื่อ

อ่านข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะได้ใจความว่างานก่อสร้างที่โจทก์
จำเลยทำสัญญากันตามสภาพไม่สามารถคืนหน้าไปได้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง แต่งาน
ก่อสร้างที่โจทก์ทำมาแล้วนั้นมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับชำระจากจำเลย 7 รายการ เป็น
เงินรวม 514,496 บาท หนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นหนังสือที่จำเลยทำให้แก่
โจทก์เพื่อรับรองว่าจำเลยยังมีหนี้ค่าจ้างก่อสร้างค้างชำระแก่โจทก์อยู่ ประกอบกับ
เอกสารหมายเลข จ.1 ทำขึ้นหลังจากมูลหนี้ค่าจ้างก่อสร้างขาดอายุความไปแล้ว จึงไม่ใช่
หนังสือรับสภาพหนี้ อันจะทำให้อายุความของมูลหนี้ค่าจ้างก่อสร้างสะดุดหยุดลงตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14(1) แต่มีลักษณะเป็นหนังสือรับ
สภาพความผิดที่จำเลยกระทำเป็นหลักฐานให้แก่โจทก์ ส่วนที่นายถาวร สุวรรณ
ละออง กรรมการของจำเลยเบิกความว่าขณะทำเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยยังคำนวณ
ค่าปรับที่โจทก์ก่อสร้างล่าช้าและค่าจ้างที่จำเลยต้องจ้างบุคคลอื่นมาก่อสร้างแทน
โจทก์ไม่แล้วเสร็จซึ่งหนี้ดังกล่าวมีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่โจทก์ฟ้อง เอกสาร
หมายเลข จ.1 จึงไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้ นั่นก็ขัดต่อเหตุผลเพราะหากจำเลยทราบอยู่
แล้วว่า โจทก์มีหนี้ที่ต้องชำระแก่จำเลยจำนวนมากกว่าที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องจาก
จำเลย จำเลยคงไม่ทำหนังสือรับรองว่าโจทก์เป็นเจ้าหนี้จำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.1
และหลังจากนั้นจำเลยยังชำระเงินให้แก่โจทก์อีก 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยรับฟังได้ว่า
เอกสารหมายเลข จ.1 เป็นหนังสือรับสภาพความผิดที่จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้
โดยมีหลักฐานเป็นหนังสืออันก่อสิทธิเรียกร้องแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 193/35 ซึ่งบัญญัติให้มีอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับความ
ความรับผิด จำเลยทำเอกสารหมายเลข จ.1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 โจทก์ฟ้อง
คดีนี้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความจำเลยต้องรับผิด
ชำระเงินแก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 เมื่อโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลย
ชำระเงินที่ค้างอยู่อีก 414,496 บาท ตามหนังสือและใบตอบรับเอกสารหมายเลข จ.4 ถึง

จ.6 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2541 ครบกำหนดชำระในวันที่ 14 เมษายน 2541 จำเลย ไม่ชำระจึงยอมตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน จำนวนที่ค้างชำระดังกล่าวนับแต่วันดังกล่าวนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ โจทก์

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการที่สองว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ประเด็นว่าจำเลยต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 โดยไม่ยื้อน ลำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยก่อนชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดี โจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้องโดยมิได้วินิจฉัยในประเด็นอื่น แต่เมื่อศาล อุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ และเห็นว่าศาลชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการ พิจารณาโดยสืบพยานโจทก์และจำเลยมาจนเสร็จสิ้นกระแสความแล้ว ศาลอุทธรณ์ ชอบที่จะวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่แล้วในสำนวนนั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องยื้อน ลำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 ดังนั้น ที่ศาล อุทธรณ์วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวโดยไม่ยื้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยก่อนจึง ชอบแล้ว

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการสุดท้ายว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม หรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยได้ยกปัญหาเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขึ้นต่อสู้ในคำให้การ แต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยมิได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ครั้นโจทก์อุทธรณ์ จำเลยก็ไม่ได้ยกปัญหาเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขึ้นตั้งประเด็น ไว้ในคำแก้อุทธรณ์ ปัญหาเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่า กล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ"

(ปรีดี รุ่งวิสัย-ทองหล่อ โฉมงาม-เฉลิมศักดิ์ บุญยงค์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>